

1500086-09.2022.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como a droga apreendida estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala.

Tal não bastasse, o acusado confessou que as porções se destinavam à comercialização, de modo que a autoria resta incontestada.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500086-09.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500086-09.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN EVANGELISTA TEODORO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Luan Evangelista Teodoro foi denunciado e está sendo processo, porque no dia 19 de janeiro de 2022, por volta das 22h00min, na Rua Irati, altura do número 286, Jardim Ypê, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações de praças públicas e de estabelecimentos de ensino, trazia consigo, para fins de tráfico e entrega a terceiros, 70 porções de cocaína pesando 44,56 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, e o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 85/86) e a denúncia foi recebida aos 06 de abril de 2022 pela decisão de fls. 87/88.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

O representante do Ministério Público pugna pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia, afastando-se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei antidrogas.

A defesa requer a improcedência da ação penal, com consequente absolvição do réu.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 09); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 63/65); laudo pericial de local do fato (fls. 127/131) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal Marcel Rafael de Lima disse que estava em patrulhamento em local já conhecido pela comercialização de drogas e avistou o acusado. Ao perceber a aproximação das viaturas, ele tentou se evadir e jogou algo no chão, mas foi abordado e com ele nada ilícito encontrado. O objeto dispensado era invólucro contendo setenta microtubos contendo cocaína.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo policial militar Paulo Eduardo Vedovato, que afirmou que o acusado estava em uma pedalando uma bicicleta quando a equipe o visualizou.

Jaqueline Aparecida Teodoro é irmã do acusado e não presenciou os fatos descritos pela denúncia. Asseverou que o acusado ostenta boa conduta social e que "não mexe com tráfico de drogas".

Em solo policial, o acusado Luan Evangelista Teodoro confessou os fatos, dizendo que as drogas eram destinadas ao comércio, pois está passando por dificuldades financeiras e por isso resolveu adquirir um "kit" para vender (fls. 04).

Em juízo, o acusado disse que os fatos são verdadeiros. Informa que venderia as porções na praça do Ipê II e que nunca havia vendido drogas antes desse fato. Afirma que enfrentava dificuldade financeira e estava desempregado, razão pela qual pretendia efetuar a venda de drogas na praça, mas não estava nesse local ainda. Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório - Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos guardas municipais, na medida em que a busca pessoal se revelou absolutamente justificada, eis que transportava porções de droga que seriam comercializadas, o que não permite verificar nenhum abuso praticado.

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como a droga apreendida estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala.

Tal não bastasse, o acusado confessou que as porções se destinavam à comercialização, de modo que a autoria resta incontestada.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado trazia consigo quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663). "Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

E nem se alegue dificuldade financeira como excludente para a prática do crime de tráfico de drogas, pois a doutrina leciona que: não é motivo para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, pois os bens jurídicos são desproporcionais. Aquele que alega estar em dificuldade financeira para cometer os delitos previstos nos artigos 33 e 34 desta lei termina por colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade. Logo, em face da desproporcionalidade entre os bens jurídicos em jogo, não se pode acolher essa tese. Por outro lado, a situação de pobreza também não é justificativa para o cometimento de crimes (Guilherme de Souza Nucci. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Pág. 365. Ed. Revista dos Tribunais. 5ª edição).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos guardas municipais na medida em que o próprio acusado, no caso concreto, não alegou nenhum abuso praticado pelos servidores, não se vislumbrando nenhum indício para imputarem falsamente o crime ao acusado.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais são favoráveis, de modo que fixo a pena privativa de liberdade em seu patamar mínimo, isto é, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Em segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo sobre a pena aplicada, pois já estipulada no mínimo legal.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial de fls. 127/131 revela que nas imediações do local onde ocorreu a abordagem existem praça pública, estabelecimento de ensino e unidades de saúde, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas.

Aliás, a lei não exige que aquele seja o local especialmente visado pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas “Zumira” e “Rubens Leme Asprino” (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que “(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias.” (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Assim, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Ainda em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no

art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em benefício do acusado Gustavo, pois ostenta outro processo em andamento por fato análogo, isto é, pela prática de tráfico de drogas (autos nº 1500080-36.2021 - fls. 142), fato ocorrido um ano antes do aqui apurado.

Vale anotar que, apesar da inexistência de condenação criminal naquele feito nº 1500080-36.2021 - fls. 142, pode-se verificar que o acusado foi beneficiado com a liberdade provisória no dia 14 de janeiro de 2021 e, inobstante tal fato, foi preso pelo fato aqui apurado no dia 19 de janeiro de 2022, demonstrando sua dedicação a atividades criminosas e, por isso, vedando a aplicação do benefício na presente fase de dosimetria da pena.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, pois as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado e a pena não supera o patamar de oito anos.

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Luan Evangelista Teodoro à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando-se que foi beneficiado com a liberdade provisória em razão de fato análogo ao aqui apurado e, apesar disso, tornou a se envolver com o tráfico de drogas, trazendo consigo quantidade expressiva de droga de grande potencial deletério, o que indica que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 02 de junho de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA